

Fortaleza - CE, 22 de julho de 2026.

OFÍCIO Nº 001/2026

DESTINADA À Energisa Mato Grosso do Sul

CNPJ: 15.413.826/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA - MS

UNIDADE CONSUMIDORA: 83609-8

O município de Miranda-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 03.452.315/0001-68, com sede administrativa situada à Praça Agenor Carrilho, nº 222, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Fábio Santos Florença, por meio de sua representante legal devidamente constituída conforme procuração anexa, Sra. Ana Livia F. Dias, vem apresentar o seguinte ofício sobre Contestação do Indeferimento de Reclassificação Tarifária para Iluminação Pública, considerando que o consumidor e outros interessados podem junto aos canais de atendimento da concessionária solicitar informações, serviços ou protocolar reclamações e denúncias (Art. 399 – Resolução Normativa Nº 1000/2021).

DOS FATOS E DOS DIREITOS

1. O Município apresentou a reclamação 001/2026 a concessionária solicitando a reclassificação tarifária da Unidade Consumidora nº 83609-8 para a classe Iluminação Pública (subgrupo B4a), bem como a devolução dos valores faturados a maior.
2. Em resposta manifestada através do Protocolo nº 159140716 (Manifestação nº 444741), a concessionária julgou a reclamação improcedente de forma genérica, alegando apenas que a unidade estaria em conformidade com o art. 189, § 1º, da Resolução Normativa nº 1.000/2021 por suposta "habilitação ao exercício de atividades não exclusivas de iluminação pública".
3. Ocorre que a distribuidora indeferiu o pedido de forma meramente abstrata, sem realizar vistoria técnica no local e sem apresentar qualquer elemento probatório tais como fotos do medidor, inventário da carga instalada ou comprovação documental de que o ponto é utilizado para fins comerciais ou publicitários, violando o dever de transparência e de motivação dos atos regulatórios.
4. Cumpre destacar que, nos termos dos arts. 189 e 290 da REN nº 1.000/2021 (e do antigo art. 53-O da REN nº 414/2010), enquadram-se na classe Iluminação Pública os pontos destinados a iluminar vias públicas e bens públicos de uso comum do povo. Diante da ausência de comprovação de cargas estranhas à iluminação pública por parte da concessionária, descabe a manutenção do enquadramento indevido na classe Poder Público.
5. Ademais, o Despacho ANEEL nº 2.006/2024 e o art. 323 da REN nº 1.000/2021 estabelecem que a cobrança decorrente de erro do enquadramento tarifário enseja a devolução integral das quantias pagas a maior, com correção monetária, juros e devolução em dobro referente a todo o período não prescrito.

DOS PEDIDOS

6. Ante o exposto, requer-se a esta Colenda Agência Reguladora / Ouvidoria:

- (a) O provimento da presente contestação para reformar a decisão da concessionária Energisa Mato Grosso do Sul (Manifestação nº 444741), determinando a reclassificação imediata da UC nº 83609-8 para a classe Iluminação Pública (subgrupo B4a);
- (b) Que seja exigida da concessionária a apresentação do laudo de vistoria com a relação/fotografia detalhada das cargas instaladas, caso insista na alegação de impedimento da reclassificação;
- (c) A determinação para que a distribuidora realize a devolução de todos os valores cobrados indevidamente em razão do enquadramento incorreto, observando-se o prazo prescricional aplicável, acrescidos de juros, atualização monetária e devolução em dobro, nos termos do art. 323 da REN nº 1.000/2021 e do Despacho ANEEL nº 2.006/2024.

Nestes termos, pede deferimento.

Representante do Município